SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3285713 - MG (2026/0223006-6)

RELATOR	**:**	**MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK**
AGRAVANTE	:	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECISÃO

Cuida-se de agravo interposto por RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, fundado na alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal, proferida pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0000.25.154352-6/001.

Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, *caput*, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), conforme sentença de fls. 292/315.

O Tribunal de origem, em recurso da defesa, negou provimento à apelação, nos termos do acórdão que restou assim ementado:

> *"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – ABSOLVIÇÃO OU – DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES PRESTADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.*
>
> *- Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção de sua condenação é medida que se impõe.*
>
> *- A palavra firme e coerente de policiais militares, bem como de policias civis e federais, é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. Precedentes do STJ.*

Documento eletrônico VDA58335617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/07/2026 14:11:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/07/2026. Código de Controle do Documento: 1c463a5a-7f0e-4352-a6ce-7aa7955e9213

> *- Não faz jus a aplicação da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, o réu que se dedica a atividades criminosas.*" (fl. 414)

Foram opostos embargos de declaração pela defesa, os quais foram rejeitados (fls. 447/460).

Em sede de recurso especial (fls. 472/480), a defesa apontou violação aos arts. 244 e 157 do Código de Processo Penal – CPP e aos arts. 33, *caput*, e 28 da Lei n. 11.343/06, sustentando, em síntese, que a abordagem e busca pessoal foram motivadas exclusivamente pela "mudança repentina de direção" em local conhecido por tráfico, o que não configuraria fundada suspeita, acarretando a ilicitude da prova e das dela derivadas; subsidiariamente, afirmou inexistirem elementos autônomos e concretos de destinação mercantil da droga (24,86 g de cocaína e 20 pinos vazios), frente à ausência de balança, dinheiro trocado ou outros petrechos típicos, pugnando pela desclassificação para o art. 28.

Requer o provimento do recurso para que: a) seja reconhecida a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal e, por consequência, decretada a absolvição, nos termos do art. 386, II ou VII, do CPP; b) subsidiariamente, seja desclassificada a conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, com remessa dos autos ao Juízo de origem para a aplicação das medidas cabíveis (fls. 479/480).

Contrarrazões da parte recorrida às fls. 485/490.

O recurso especial foi inadmitido pelo TJ/MG em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ (fl. 494).

Foi interposto agravo em recurso especial acostado às fls. 501/510, em que a defesa impugnou o referido óbice.

Contraminuta à fl. 514.

Os autos vieram a esta Corte, sendo protocolados e distribuídos. Aberta vista ao Ministério Público Federal, este opinou pelo não conhecimento do recurso (fls. 534/535).

É o relatório.

Decido.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso especial, passo à análise do recurso especial.

Sobre a abordagem pessoal do réu, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS a entendeu lícita, nos seguintes termos do voto do relator (grifo nosso):

> *"[...]*
> *Quanto à alegação de suposta ilicitude da busca pessoal realizada pelos policiais militares, por falta de fundada suspeita, verifica-se das razões de apelação (doc. de ordem eletrônica nº 64 do processo 1.0000.25.154352-6.001) que a Defesa não articulou, em*

Documento eletrônico VDA58335617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/07/2026 14:11:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/07/2026. Código de Controle do Documento: 1c463a5a-7f0e-4352-a6ce-7aa7955e9213

> *momento algum, tese específica de ilicitude da abordagem policial, tampouco invocou o art. 244 do Código de Processo Penal ou o art. 157 do mesmo diploma, limitando-se a sustentar a insuficiência probatória para a condenação, a condição de usuário do réu e a necessidade de absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06. Não houve, portanto, qualquer pedido expresso ou implícito de reconhecimento de nulidade da busca pessoal, inexistindo provocação prévia que impusesse ao julgador o dever de enfrentamento da matéria.*
>
> *Além disso,* ***como se pode ver, o acórdão embargado examinou detidamente a dinâmica da abordagem policial, consignando que os militares, em patrulhamento por local sabidamente conhecido pela circulação de drogas, avistaram o Embargante e outro indivíduo mudarem repentinamente de direção ao perceberem a aproximação da viatura, circunstância que motivou a abordagem.*** *Tal premissa está expressamente relatada tanto na descrição fática quanto nos depoimentos colhidos em juízo e foi integralmente considerada no julgamento do recurso. O Colegiado, ao valorar esses elementos, concluiu pela regularidade da busca pessoal e pela higidez da apreensão, destacando, inclusive, a idoneidade dos relatos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob contraditório.*(fls. 456/457)

Extrai-se dos trechos acima que a busca pessoal se deu em razão do local do crime e da reação do agente ao visualizar os policiais, pois teria mudado de direção. Entretanto, conforme a jurisprudência desta Corte, os referidos argumentos não são capazes de configurar atitude suspeita a legitimar a busca pessoal.

Em sessão realizada no dia 18/4/2024, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti), consolidou o entendimento de que uma simples mudança de direção da caminhada, por si só, não preenche o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a realização de uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP.

"Ao distinguir essa conduta daquela de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial, este Superior Tribunal ponderou que Fugir correndo é mais do que uma mera reação sutil, como seria o caso, por exemplo, de: a) um simples olhar (ou desvio de olhar), b) levantar-se (ou sentar-se), c) andar (ou parar de andar), d) ***mudar a direção*** *ou o passo, enfim, comportamentos naturais de qualquer pessoa que podem ser explicados por uma infinidade de razões, insuficientes, a depender do contexto, para classificar a pessoa que assim se comporta como suspeita.* ***Essas reações corporais, isoladamente, são assaz frágeis para embasar de maneira sólida uma suspeição****; a fuga, porém, se distingue por representar atitude intensa, nítida e ostensiva, dificilmente confundível com uma mera reação corporal natural"* (HC

Documento eletrônico VDA58335617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/07/2026 14:11:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/07/2026. Código de Controle do Documento: 1c463a5a-7f0e-4352-a6ce-7aa7955e9213

n. 881.809/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024).

O local também, embora suspeito, não torna a abordagem válida sem outros indicativos da ocorrência de crime. Vejamos:

> *DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA NÃO CONFIGURADA. PROVAS ILÍCITAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.*
>
> *I. CASO EM EXAME*
>
> *1. O recurso. Agravo regimental interposto por órgão ministerial estadual contra decisão monocrática que, com fundamento na Súmula 568/STJ, conheceu do agravo do embargado e do recurso especial e deu-lhe provimento para declarar nulas as provas, absolvendo-lhe do delito de receptação.*
>
> *2. Fato relevante. Policiais militares, em operação de rotina em região com frequentes roubos e furtos, visualizaram pessoa conduzindo carrinho, notaram volume em um dos bolsos e, ao avistar a equipe policial, a pessoa atravessou a rua; realizada a abordagem, houve confirmação da posse de dois aparelhos celulares, sendo constatado, em consulta, que um deles era produto de roubo pretérito.*
>
> *3. Pleito recursal. O agravante sustenta justa causa para a abordagem com base no local suspeito, na mudança de direção e no volume aparente, requerendo a reconsideração da decisão ou submissão à Turma para desprovimento do recurso especial.*
>
> *II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO*
>
> *4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos apontados (mudança de direção ao avistar a polícia, presença em local de alta incidência de furtos/ roubos e visualização de volume no bolso) configuram fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, a legitimar a busca pessoal e, por consequência, a validade das provas obtidas.*
>
> *5. A questão em discussão consiste em saber se a posterior constatação de situação de flagrância é apta a convalidar busca pessoal realizada sem a demonstração prévia de justa causa baseada em elementos objetivos.*
>
> *III. RAZÕES DE DECIDIR*
>
> *6. A simples mudança de direção ao avistar guarnição policial não caracteriza fuga nem, por si só, fundada suspeita para autorizar busca pessoal, distinguindo-se de comportamento de fuga correndo, conforme orientação consolidada em julgamentos da Terceira Seção e da Sexta Turma do STJ (art. 244 do CPP).*
>
> *7. A mera presença em local de alta criminalidade e em horário noturno, desacompanhada de elementos objetivos adicionais, é insuficiente para legitimar abordagem e busca pessoal, sob pena de violação ao regime de exigibilidade de fundada suspeita (precedente:*
>
> *AgRg no AREsp 2.939.074/PE).*
>
> *8. A percepção de volume no bolso e o alegado nervosismo, sem descrição concreta de objetos referidos no art. 244 do CPP, revelam subjetivismo policial e não*

Documento eletrônico VDA58335617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/07/2026 14:11:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/07/2026. Código de Controle do Documento: 1c463a5a-7f0e-4352-a6ce-7aa7955e9213

configuram justa causa para medida invasiva (precedente: AgRg no HC 849.082/SP).

9. A constatação posterior de situação de flagrância não convalida busca pessoal realizada sem fundamentos objetivos que indiquem posse de corpo de delito; a legalidade da diligência exige prévia fundada suspeita.

10. Ausente fundada suspeita, a apreensão do aparelho celular e as provas dela derivadas são ilícitas, impondo a absolvição do recorrente, mantido o provimento do recurso especial e a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o provimento do recurso especial para declarar nulas as provas e absolver o recorrente.

Teses de julgamento:

1. A simples mudança de direção ao avistar policiais não configura fuga nem, isoladamente, fundada suspeita apta a autorizar busca pessoal (art. 244 do CPP). 2. A presença em local com alta incidência de crimes, sem outros elementos objetivos, não legitima abordagem e busca pessoal. 3. A visualização de volume no bolso e o nervosismo, desacompanhados de descrição concreta de objetos previstos no art. 244 do CPP, não constituem justa causa para busca pessoal. 4. A posterior situação de flagrância não convalida busca pessoal realizada sem fundada suspeita. 5. A ausência de justa causa para busca pessoal impõe o reconhecimento da ilicitude das provas

apreendidas e derivadas, com absolvição. Dispositivos relevantes

citados:CPP, art. 244; CPP, art. 240, § 2º; Súmula 568/STJ Jurisprudência relevante citada:STJ, HC 877.943/ MS, Terceira Seção, j. 18.04.2024; STJ, HC 881.809/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.09.2024, DJe 06.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.939.074/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.

22.04.2026, DJEN 27.04.2026; STJ, AgRg no HC 849.082/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 30.10.2023, DJe 09.11.2023

(AgRg no AREsp n. 3.146.648/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2026, DJEN de 29/6/2026.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL EM HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE OFÍCIO. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NERVOSISMO E MUDANÇA DE DIREÇÃO. ELEMENTOS INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício ao reconhecer flagrante ilegalidade, em conformidade com a técnica de racionalização do writ e a preservação do sistema recursal.

2. A presença do abordado em local conhecido por tráfico, aliada ao nervosismo e à mudança de direção ao avistar a guarnição, não configura, por si só, fundada suspeita para a revista pessoal exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.

Documento eletrônico VDA58335617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/07/2026 14:11:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/07/2026. Código de Controle do Documento: 1c463a5a-7f0e-4352-a6ce-7aa7955e9213

> *3. Mantida a declaração de nulidade da busca pessoal e das provas dela derivadas. por ausência de justa causa.*
>
> *4. Agravo regimental não provido.*
>
> (AgRg no HC n. 1.069.376/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/5/2026, DJEN de 12/5/2026.)

Assim, não demonstrada a existência de fundada suspeita de posse de corpo de delito para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, deve-se reconhecer a ilicitude da apreensão da droga com o agente e, por consequência, a sua absolvição, dada a inexistência de outros elementos de prova acerca do delito.

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, dar-lhe provimento para declarar ilícitas as provas e absolver o recorrente com base no art. 386, II, do CPP.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 15 de julho de 2026.

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator

Documento eletrônico VDA58335617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/07/2026 14:11:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/07/2026. Código de Controle do Documento: 1c463a5a-7f0e-4352-a6ce-7aa7955e9213